

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4308/2547

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

สหกรณ์เครดิตยูเนียนชุมชนคลองจั่น

จำกััด

โจทก์ร่วม

นายบัณฑิตหรือบัญญัติ ล้ายอง

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (11), มาตรา 120, มาตรา 121

โจทก์ร่วมร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนว่าจำเลยยกยอกทรัพย์ พนักงานสอบสวนสอบสวนจำเลยแล้วมีความเห็นสั่งฟ้องจำเลยในข้อหายกยอก แต่โจทก์เห็นว่าการกระทำของจำเลยตามที่พนักงานสอบสวนได้สอบสวนเป็นความผิดฐานฉ้อโกง จึงฟ้องจำเลยในข้อหาฉ้อโกง กรณีเช่นนี้เป็นเรื่องความเห็นของโจทก์กับพนักงานสอบสวนแตกต่างกันในการปรับบทกฎหมายกับการกระทำของจำเลย ถือว่าพนักงานสอบสวนได้สอบสวนในข้อหาฉ้อโกงแล้ว โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 และสั่งให้จำเลยคืนหรือใช้เงินจำนวน 450,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา สหกรณ์เครดิตยูเนียนชุมชนคลองจั่น จำกัด ผู้เสียหายยื่น
คำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ที่ถูกละเมิด เป็นประมวลกฎหมายอาญา) มาตรา 352 วรรคสอง ลงโทษจำคุก 11
เดือน ให้จำเลยคืนหรือใช้เงินจำนวน 450,000 บาท แก่โจทก์ร่วม คำขออื่นนอกจาก
นี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ปรับจำเลย 3,000 บาท อีกสถานหนึ่ง รอการ
ลงโทษจำคุกไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่า
ปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 นอกจากที่แก้ให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า จำเลยเปิด
บัญชีเงินฝากไว้แก่โจทก์ร่วมหลายบัญชี บัญชีที่เป็นเหตุคดีนี้คือบัญชีออมทรัพย์
พิเศษ อพ.117 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2540 จำเลยเบิกเงินจากบัญชีดังกล่าวจำนวน
หนึ่ง ต่อมาวันที่ 16 สิงหาคม 2540 โจทก์ร่วมเปลี่ยนเลขที่บัญชีพร้อมด้วยสมุดคู่
ฝากบัญชีดังกล่าวของจำเลยเป็นเลขที่ อพ.1 - 005 และเก็บสมุดคู่ฝากบัญชีเก่าไว้
กับโจทก์ร่วม ต่อมาวันที่ 17 กันยายน 2540 จำเลยปิดบัญชีและรับเงินทั้งหมดใน
บัญชีนั้น มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยกระทำความผิดตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์หรือไม่ โจทก์และโจทก์ร่วมมีนายจวน และนางสาววรรณนิภา

เป็นพยานเบิกความว่า จำเลยแจ้งขอถอนเงินบัญชีออมทรัพย์พิเศษเลขที่ อพ.117 จำนวนเงิน 500,000 บาท โจทก์ร่วมจึงถอนตัวสัญญาใช้เงินจากชุมนุมสหกรณ์ เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 500,000 บาท เพื่อบอกให้จำเลย วันที่ 23 เมษายน 2540 จำเลยนำสมุดคู่ฝากบัญชีดังกล่าวมอบแก่พนักงานของโจทก์ ร่วม นางสาววรรณนิภาบันที่กรายการช่องถอนในสมุดคู่ฝากจำนวนเงิน 500,000 บาท ลงรายการเงินคงเหลือจำนวน 1,685,000 บาท ซึ่งความจริงเหลือเพียง 1,235,000 บาท ลงรายการในทะเบียนบัญชีเงินฝากว่าถอนเงิน 50,000 บาท เงินคง เหลือ 1,685,000 บาท แล้วมอบเงินจำนวน 500,000 บาท ให้แก่จำเลยพร้อมทั้งให้ จำเลยลงลายมือชื่อรับเงินในใบสำคัญจ่ายเงิน เอกสารหมายเลข จ.12 เห็นว่า นางสาว วรรณนิภาเป็นพนักงานของโจทก์ร่วมซึ่งทำหน้าที่ถอนเงินเป็นผู้มอบเงินจำนวนที่ ถอนให้แก่จำเลยและให้จำเลยลงลายมือชื่อรับเงินในใบสำคัญจ่ายเงิน เอกสารหมายเลข จ.12 ระบุจำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษรห้าแสนบาท ทั้งในสมุดคู่ฝากบัญชีเลขที่ อพ.177 เอกสารหมายเลข จ.8 ก็ระบุจำนวนเงินที่ถอนในวันดังกล่าว 500,000 บาท เมื่อ พิจารณาลายมือชื่อผู้รับเงินในใบสำคัญจ่ายเงิน เอกสารหมายเลข จ.12 เปรียบเทียบกับ ลายมือชื่อของจำเลยในใบสำคัญจ่ายเงิน เอกสารหมายเลข ล.3 และในคำขอเปิดบัญชี เงินฝากเอกสารหมายเลข จ.7 มีลักษณะที่คล้ายกันมากทั้งรูปทรงตัวอักษร การวัดเส้น ขึ้นลงและความหนักเบาของลายเส้น จึงเชื่อว่าลายมือชื่อในช่องผู้รับเงินในใบสำคัญ การจ่ายเงิน เอกสารหมายเลข จ.12 เป็นลายมือชื่อของจำเลย เอกสารหมายเลข จ.12 มี ข้อความชัดเจนว่าจำเลยรับเงินจำนวน 500,000 บาท ไปจากโจทก์ร่วม เมื่อพิจารณา ประกอบกับสำเนาสมุดคู่ฝากบัญชีเลขที่ อพ.117 เอกสารหมายเลข จ.8 รายการวันที่ 23 เมษายน 2540 ช่องถอนออกระบุจำนวนเงิน 500,000 บาท เมื่อจำเลยถอนเงินในวันที่ 23 เมษายน 2540 ดังกล่าวแล้วพนักงานของโจทก์ร่วมคืนสมุดคู่ฝากตามสำเนา เอกสารหมายเลข จ.8 แก่จำเลยโดยได้กรอกรายการถอนและจำนวนเงินคงเหลือแล้ว ตามสามัญสำนึกของคนทั่วไปเมื่อถอนเงินแล้วต้องตรวจนับเงินว่าครบถ้วนตรงตาม

ที่ถอนหรือไม่และตรวจดูรายการถอนว่าจำนวนเงินที่ถอนตรงกับจำนวนเงินที่ได้รับหรือไม่ อันเป็นความปกติทั่วไปจำเลยต้องเห็นแล้วว่าในวันดังกล่าวจำเลยได้ถอนเงินจำนวน 500,000 บาท และได้รับเงินไปแล้ว มิเช่นนั้นจำเลยต้องได้แย่งคัดค้านต่อโจทก์ร่วมแล้วว่าเหตุใดจำเลยถอนเงินเพียง 50,000 บาท แต่พนักงานของโจทก์ร่วมกลับกรอกรายการในสมุดคู่ฝากเอกสารหมายเลข 8 ว่าจำเลยถอนเงิน 500,000 บาท ด้วยเหตุผลดังได้วินิจฉัยมาแล้วนี้ จึงรับฟังข้อเท็จจริงว่าพนักงานของโจทก์ร่วมดำเนินการให้จำเลยถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเลขที่ อพ.117 จำนวนเงิน 500,000 บาท แต่ลงรายการในทะเบียนบัญชีเงินฝากของจำเลยตามเอกสารหมายเลข 10 ซึ่งอยู่ที่โจทก์ร่วมว่าถอนเพียง 50,000 บาท ทำให้มียอดคงเหลือเป็นเงิน 1,685,000 บาท ซึ่งทำให้จำนวนเงินเกินกว่าความเป็นจริงจำนวน 450,000 บาท ดังนั้น เมื่อจำเลยขอปิดบัญชีเงินฝากเลขที่ อพ.117 พนักงานของโจทก์ร่วมยังมิได้ตรวจพบความผิดพลาดดังกล่าวจึงปิดบัญชีนั้นและมอบเงินแก่จำเลยเกินจากเงินที่จำเลยมีสิทธิถอนจากโจทก์ร่วมจำนวน 450,000 บาท ต่อมาภายหลังโจทก์ร่วมตรวจสอบพบความผิดพลาดดังกล่าว จึงทวงถามให้จำเลยคืนเงินนั้น จำเลยไม่ยอมคืนให้โจทก์ร่วมแสดงให้เห็นว่าจำเลยเบียดบังเอาเงินจำนวนดังกล่าวเป็นของตน ที่จำเลยฎีกาว่า คดีนี้โจทก์ร่วมร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนว่าจำเลยยักยอกทรัพย์ พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาจำเลยว่ากระทำความผิดยักยอกและสอบสวนจำเลยในข้อหาดังกล่าว แต่โจทก์ฟ้องจำเลยในข้อหาฉ้อโกง โดยที่โจทก์มิได้ให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนจำเลยในข้อหาฉ้อโกง โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยในข้อหาฉ้อโกงนั้น เห็นว่า คดีนี้พนักงานสอบสวนได้สอบสวนจำเลยในข้อหายักยอกและมีความเห็นสั่งฟ้องจำเลยในข้อหายักยอก แต่โจทก์เห็นว่าการกระทำของจำเลยตามที่พนักงานสอบสวนได้สอบสวนแล้วนั้นเป็นความผิดฐานฉ้อโกง โจทก์จึงฟ้องจำเลยในข้อหาฉ้อโกง เป็นเรื่องความเห็นของโจทก์กับพนักงานสอบสวนแตกต่างกันในการปรับบทกฎหมายกับการกระทำของจำเลย กรณีเช่นนี้ถือได้ว่าพนักงานสอบสวนได้สอบสวนในข้อหา

ฉ้อโกงแล้ว โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง ส่วนฎีกาข้ออื่นของจำเลยไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยเพราะ
ไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย
ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ธีระวัฒน์ ภัทรานวัช-รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์-ปราโมทย์ พิพัทธ์ปราโมทย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักวิชาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>